

0035627-56.2016.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Margot Chrysostomo Corrêa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 1713/2016 -

70º Distrito Policial - Sapopemba, 214/2016 - 70º Distrito Policial - Sapopemba

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA ALMEIDA e outro

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Margot ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

6ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0035627-56.2016.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0035627-56.2016.8.26.0050

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 1713/2016 -

70º Distrito Policial - Sapopemba, 214/2016 - 70º Distrito Policial - Sapopemba

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA ALMEIDA e outro

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Margot Chrysostomo Corrêa

Vistos.

LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA e MELISSA FERNANDES OLIVEIRA PEREIRA, ambos qualificado nos autos, foram condenados a cumprir a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e multa e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, por haverem praticado o delito previsto no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Tendo transitado em julgado a sentença penal condenatória, regula-se a prescrição pela pena imposta (artigo 110 do Código Penal).

Considerando que desde a data do trânsito em julgado da sentença penal condenatória

para a acusação (12 de janeiro de 2018 - fls. 182), transcorreu lapso de tempo superior a 04 (quatro) anos sem que os sentenciados tivessem iniciado o cumprimento da pena imposta, prescrito está o direito de punir do Estado, pois a pena imposta aos réus foi de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, dando-se a prescrição em 04 (quatro) anos, a teor do que prescreve o artigo 109, inciso V, do Código Penal. Isto posto, com fundamento no artigo 61, "Caput", do Código de Processo Penal, e apoio, ainda, nos artigos 107, inciso IV, "primeira figura", 109, inciso V e 110, parágrafo 1º, todos do Código Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA e MELISSA FERNANDES OLIVEIRA PEREIRA, com qualificação nos autos.

Custas "ex lege".

P. R. I. e C.

São Paulo, 09 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA